

Gojob

Société par actions simplifiée au capital social de 430.014,33 euros
Siège social : Carré Sainte-Victoire, 220, rue de la Tramontane, 13090 Aix-en-Provence
R.C.S. Aix-en-Provence 813 454 717
(la **Société**)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 1^{er} OCTOBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 1^{er} octobre,

Les soussignés :

[...]

Ont pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Conversion de 2.617.300 ADP A en 2.617.300 AO ;
2. Conversion de 7.062.184 ADP A' en 7.062.184 AO ;
3. Conversion de 8.333.334 ADP B en 8.333.334 AO ;
4. Conversion de 7.451.926 ADP B' en 7.451.926 AO ;
5. Conversion de 5.260.660 ADP C en 5.260.660 AO ;
6. [...]
7. [...]
8. Refonte intégrale des statuts de la Société ;
9. [...]
10. Nomination de Monsieur Antoine Legoux en qualité de commissaire aux avantages particuliers dans le cadre de la création des actions de préférence de catégorie 1 ;
11. Pouvoir pour formalités.

* * *

DECISION PREALABLE

Approbation des modalités de consultation

Les Associés,

ratifient expressément, irrévocablement et sans réserve le mode de consultation utilisé à l'occasion des présentes décisions et, en conséquence,

déclarent renoncer de façon ferme et irrévocable à se prévaloir de toute nullité pouvant découler du mode de

consultation utilisé ainsi que de la date mise à disposition des documents.

En outre, chaque Associé déclare et reconnaît sans réserve (i) être intégralement rempli de ses droits au titre des statuts de la Société et renonce définitivement et irrévocablement à tout recours ou réclamation dans le cadre des opérations et (ii) qu'il a été en mesure d'exercer son droit de communication que la loi lui réserve sur les documents qui sont soumis à son examen, et avoir été préalablement, régulièrement et suffisamment informé du déroulement des opérations à l'origine des présentes décisions.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

PREMIERE DECISION

Conversion de 2.617.300 ADP A en 2.617.300 AO

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à la conversion d'actions de préférence, ayant pris acte qu'ils détiennent ensemble la totalité des ADP A et que, conformément aux statuts de la Société, chaque Action de Préférence peut être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire,

renoncent à la mise œuvre de la procédure de demande de conversion prévue à la section (B) « droit de conversion » de l'annexe des statuts de la Société, et

décident la conversion de 2.617.300 ADP A en 2.617.300 AO sur la base d'une parité d'une AO pour une ADP A.

Les actions ordinaires résultant de cette conversion sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et jouiront des droits attachés aux actions ordinaires en application des statuts à compter de leur conversion.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

DEUXIEME DECISION

Conversion de 7.062.184 ADP A' en 7.062.184 AO

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à la conversion d'actions de préférence, ayant pris acte qu'ils détiennent ensemble la totalité des ADP A' et que, conformément aux statuts de la Société, chaque Action de Préférence peut être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire,

renoncent à la mise œuvre de la procédure de demande de conversion prévue à la section (B) « droit de conversion » de l'annexe des statuts de la Société, et

décident la conversion de 7.062.184 ADP A' en 7.062.184 AO sur la base d'une parité d'une AO pour une ADP A'.

Les actions ordinaires résultant de cette conversion sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et jouiront des droits attachés aux actions ordinaires en application des statuts à compter de ce jour.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

TROISIEME DECISION

Conversion de 8.333.334 ADP B en 8.333.334 AO

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à la conversion d'actions de préférence, ayant pris acte qu'ils détiennent ensemble la totalité des ADP B et que, conformément aux statuts de la Société, chaque Action de Préférence peut être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire,

renoncent à la mise œuvre de la procédure de demande de conversion prévue à la section (B) « droit de conversion » de l'annexe des statuts de la Société, et

décident la conversion de 8.333.334 ADP B en 8.333.334 AO sur la base d'une parité d'une AO pour une ADP B.

Les actions ordinaires résultant de cette conversion sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et jouiront des droits attachés aux actions ordinaires en application des statuts à compter de ce jour.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

QUATRIEME DECISION

Conversion de 7.451.926 ADP B' en 7.451.926 AO

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du rapport spécial de commissaires aux comptes relatif à la conversion d'actions de préférence, ayant pris acte qu'ils détiennent ensemble la totalité des ADP B' et que, conformément aux statuts de la Société, chaque Action de Préférence peut être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire,

renoncent à la mise œuvre de la procédure de demande de conversion prévue à la section (B) « droit de conversion » de l'annexe des statuts de la Société, et

décident la conversion de 7.451.926 ADP B' en 7.451.926 AO sur la base d'une parité d'une AO pour une ADP B'.

Les actions ordinaires résultant de cette conversion sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et jouiront des droits attachés aux actions ordinaires en application des statuts à compter de ce jour.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

CINQUIEME DECISION

Conversion de 5.260.660 ADP C en 5.260.660 AO

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à la conversion d'actions de préférence, ayant pris acte qu'ils détiennent ensemble la totalité des ADP C et que, conformément aux statuts de la Société, chaque Action de Préférence peut être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire,

renoncent à la mise œuvre de la procédure de demande de conversion prévue à la section (B) « droit de conversion » de l'annexe des statuts de la Société, et

décident la conversion de 5.260.660 ADP C en 5.260.660 AO sur la base d'une parité d'une AO pour une ADP C.

Les actions ordinaires résultant de cette conversion sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et jouiront des droits attachés aux actions ordinaires en application des statuts à compter de ce jour.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

HUITIEME DECISION

Refonte intégrale des statuts de la Société

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de Statuts Modifiés figurant en **Annexe 1**,

- constatent, conformément aux décisions qui précèdent, que le capital de la Société s'établit à la somme de quatre cent trente mille quatorze euros et quarante-cinq centimes (430.014,33 €) divisé en quarante-trois mille unes quatre cent quarante-cinq (43.001.433) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ;
- décident d'approuver le contenu des Statuts Modifiés ; et
- décident d'adopter, article par article, puis dans son ensemble, le texte des Statuts Modifiés tel que figurant en Annexe 1.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

DIXIEME DECISION

Nomination du cabinet Antoine Legoux en qualité de commissaire aux avantages particuliers dans le cadre de la création des actions de préférence de catégorie 1

Les Associés décident de désigner, conformément aux dispositions des articles L. 227-1, L.228-15, L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce, le cabinet Antoine Legoux, exerçant son activité au 107 avenue Victor Hugo 75116 Paris, en qualité de commissaire aux avantages particuliers dans le cadre de la création des actions de préférence de catégorie 1.

Le commissaire aux avantages particuliers remplira sa mission dans les conditions prévues aux articles L.228-15 et L.225-147 du Code de commerce. Conformément à l'article R.225-136 du Code de commerce, il sera chargé (i) de décrire et d'apprécier chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence, (ii) d'indiquer, s'il y a lieu, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et de justifier que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission, et (iii) d'établir, sous sa responsabilité, le rapport écrit prévu à l'article L.225-147 du Code de commerce, lequel sera mis à disposition de Les Associés, conformément à l'article R.225-136 du Code de commerce, sans préjudice de la première décision.

Le cabinet Antoine Legoux a fait savoir par avance qu'il acceptait la mission qui vient de lui être confiée et qu'il/elle ne se trouve dans aucune des situations d'incompatibilité prévues par les articles L.228-15 et L.822-11 du Code de commerce.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

ONZIEME DECISION

Pouvoir pour formalités

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt ou de publicité rendues nécessaires par les décisions susvisées.

[Cette décision est adoptée unanimement par les Associés.]

* * *

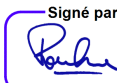
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.

Les signataires ont donné leur accord pour signer électroniquement le présent procès-verbal conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil via le service DocuSign (www.docuSign.com). Les signataires ont donné leur accord pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

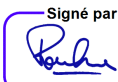
[signatures page suivante]

署名者:
Takao Wada
CBE81F9FC1964F1...

Persol Holdings Co.
représentée par Takao Wada

Signé par :

56E3A53EEACA458...

Impacton S.C.
représentée par Pascal Lorne

Signé par :

56E3A53EEACA458...

Gojob Foundation
représentée par Pascal Lorne

Annexe 1

Projet de Statuts Modifiés

[voir page suivante]

GOJOB

Société par actions simplifiée au capital social de 430.014,33 euros
Siège social : Carré Sainte-Victoire, 220, rue de la Tramontane, 13090 Aix-en-Provence
813 454 717 R.C.S. Aix-en-Provence

STATUTS

en date du 1^{er} octobre 2025

Certifiés conformes en date du 1er octobre

Le Président

1. FORME

La présente société (la **Société**) est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, et par les présents statuts (les **Statuts**), par le pacte d'associés conclu le 1^{er} Octobre 2025 entre certains titulaires de titres de la Société et de la Société, incluant tout avenant ultérieurement signé et par le pacte simplifié conclu le 1^{er} octobre 2025 entre tous les titulaires de la Société et la Société, incluant tout avenant ultérieurement signé (désignés ensemble, le **Pacte**) ainsi que par les règles en vigueur au sein du groupe.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

2. ARTICLE 2 – RAISON D'ETRE – MISSION – OBJECTIF ET OBJET SOCIAL

La raison d'être de la Société est la poursuite d'une utilité sociale.

En lien avec sa raison d'être, la Société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif dans l'exercice de ses activités.

La Société a défini les objectifs sociaux et environnementaux suivants, qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, au sens du 2° de l'article L. 210-10 du Code de commerce :

- mise à l'emploi des personnes les plus vulnérables ;
- suivi de son bilan carbone,
- contribution à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales, économiques et culturelles et à la préservation et au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.

Dans le cadre de cette démarche, la direction de la Société prendra en considération (i) les conséquences sociales, sociétales et environnementales de ses décisions sur l'ensemble des parties prenantes de la Société et (ii) les conséquences de ces décisions sur l'environnement.

Cet objet se réalise à travers l'exercice des activités suivantes:

- le développement, le conseil et l'édition de logiciels informatiques ;
- la création et l'animation de réseaux sociaux ;
- le conseil en placement de salariés et d'indépendants ; et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement, tant en France qu'à l'étranger.

3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : **GOJOB**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

4. SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi :

Carré Sainte-Victoire, 220, rue de la Tramontane, 13090 Aix-en-Provence

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

5. DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique ou la collectivité des associés doit être consulté à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

6. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent trente mille quatorze euros et trente-trois centimes (430.014,33 €).

Il est divisé en quarante-trois millions un mille quatre cent trente-trois (43,001,433) actions de même catégorie d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

7. LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Les actions souscrites lors de la constitution de la Société doivent être libérées de la moitié de leur valeur nominale.

La libération du solde doit intervenir en une ou plusieurs fois selon le(s) appel(s) de fonds décidés par le Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze (15) jours calendaires au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

8. MODIFICATION DU CAPITAL

Toute modification du capital social résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés, dans les formes et conditions prévues par les présents Statuts et le Pacte.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société comporte plus d'un associé, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi. Toutefois, en cas de pluralité d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer leur droit préférentiel de souscription en faveur

d'une ou de plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription.

Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

9. FORME DES ACTIONS – INSCRIPTION EN COMPTE

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement. L'inscription au compte du cessionnaire est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Chaque associé s'interdit de réaliser tout transfert de titres de la Société qu'il détient ou détiendra, si ce n'est conformément aux stipulations du Pacte, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance et qu'il s'est engagé à respecter. Les associés reconnaissent que les stipulations du Pacte s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet convenues entre les associés.

Tout transfert effectué en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des présents Statuts et sera donc nul et non avenu conformément aux dispositions de l'Article L. 227- 15 du Code de commerce, le droit d'agir en nullité appartenant à tout associé.

11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à son porteur dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par la loi, les présents Statuts et le Pacte. Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures, et à toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à chaque action suivent l'action dans quelque main qu'elle passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre insuffisant ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se

regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente du nombre nécessaire d'actions.

12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS, NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les indivisaires sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par décision du Président du Tribunal de Commerce à la demande de l'un des indivisaires.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions collectives relatives à l'affectation des bénéfices de la Société où il appartient à l'usufruitier.

Le droit de tout associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-proprétaire d'actions.

Dans tous les cas, le nu-proprétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

13. DIRECTION DE LA SOCIETE

13.1. PRESIDENT

13.1.1. Désignation

La Société est gérée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, de nationalité française ou étrangère, associée ou non de la Société, sous la supervision d'un Comité Stratégique, conformément aux stipulations des présents Statuts et du Pacte.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, le représentant de cette personne morale est soumis aux mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

13.1.2. Nomination – Durée des fonctions – Démission d'office

Le Président est désigné par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés de la Société représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote, sous réserve des stipulations du Pacte.

Le Président exerce ses fonctions, avec ou sans limitation de durée selon la décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.

Le Président peut à toute époque se démettre de ses fonctions, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de l'associé unique, selon le cas, qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. De même, le Président peut être révoqué à tout moment et sans préavis par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre.

En cas de vacance du Président par décès, démission, révocation ou empêchement d'exercer ses fonctions, supérieur à trois (3) mois, l'associé unique décide de nommer un nouveau Président ou en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés est réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

13.1.3. Pouvoirs du Président

Le Président assume l'administration et la direction générale de la Société.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'associé unique ou aux associés par les présents Statuts la loi, ou le Pacte, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soient respectées les stipulations des Statuts et du Pacte. En cas de changement de Président, les délégations de pouvoirs en cours subsistent sauf révocation par le nouveau Président.

Les décisions visées en Annexe 1 (*Décisions importantes*) ne peuvent être adoptées ou mises en œuvre par le Président ou tout autre délégué, représentant ou organe de la Société qu'après accord du Comité Stratégique, conformément aux stipulations du Pacte.

13.1.4. Rémunération du Président

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixe et variable fixée par décision du Comité Stratégique dans les conditions fixées par les Statuts et par le Pacte.

La rémunération du Président peut être, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.

Le Président a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il expose dans le cadre de son mandat sur présentation de justificatifs.

Le Président personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

13.1.5. Représentation en matière sociale

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société, s'il en existe un, exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprès du Président.

14. COMITE STRATEGIQUE

Le Comité stratégique est responsable de l'orientation stratégique globale de la gestion de la Société ainsi que de la supervision et du contrôle interne de la gestion de la Société.

14.1.1. Composition

Le Comité Stratégique est composé de cinq (5) membres, ce nombre pouvant évoluer conformément aux stipulations du Pacte.

Ses membres sont nommés par les associés, parmi les personnes physiques ou morales associées ou non, conformément aux stipulations du Pacte.

Le Comité Stratégique peut désigner un ou plusieurs censeurs conformément aux stipulations du Pacte.

Les personnes morales nommées au Comité Stratégique sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre ou, le cas échéant, censeur, du Comité Stratégique en son nom propre et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre ou, le cas échéant, censeur, du Comité Stratégique en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir rapidement à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

En cas de vacance, par décès ou démission, d'un ou plusieurs sièges, leur remplacement intervient sur simple notification à la Société avec copie aux autres membres du Comité Stratégique, dans les conditions stipulées dans le Pacte.

14.1.2. Durée et fin des fonctions

Les membres du Comité Stratégique et les censeurs sont nommés pour une durée déterminée ou indéterminée, fixée lors dans la décision de nomination.

Les membres du Comité Stratégique et les censeurs peuvent (i) être révoqués, à tout moment et sans préavis, par la collectivité des associés, sans que cette décision n'ait à être motivée (*ad nutum*) et sans qu'aucune indemnisation ne soit due, conformément aux stipulations du Pacte ou (ii) à la demande de l'associé ayant adressé la notification de leur nomination conformément aux stipulations du Pacte, sur simple notification à la Société avec copie aux autres membres du Comité Stratégique.

Les fonctions des membres et censeurs du Comité Stratégique prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, et (i) pour les personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution et la mise en liquidation judiciaire

14.1.3. Président du Comité Stratégique

Le Comité Stratégique élit parmi ses membres, conformément aux stipulations du Pacte, un président chargé d'en diriger les débats. Il exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Comité Stratégique.

14.1.4. Délibérations du Comité Stratégique

Le Comité Stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions, mais en tout état de cause, au moins une fois par mois sur convocation du Président ou du président du Comité Stratégique.

Sauf en cas d'urgence (auquel cas la convocation devra indiquer la nature et les raisons de l'urgence), un préavis écrit d'au moins dix jours ouvrés devra être adressé à chaque membre du Comité Stratégique par l'auteur de la convocation pour toute réunion du Comité Stratégique.

La convocation à une réunion du Comité Stratégique devra être accompagnée d'un ordre du jour énumérant l'ensemble des points à traiter lors de la réunion. Aucun point non inscrit à l'ordre du jour ne pourra être abordé lors de la réunion, sauf accord unanime de tous les Membres du Comité Stratégique.

La convocation devra préciser le lieu de la réunion ou, le cas échéant, le lien de connexion à la visioconférence. En cas de défaillance technique, la réunion du Comité Stratégique sera ajournée jusqu'à la résolution de ladite défaillance.

Le Comité Stratégique peut tenir ses réunions en présentiel ou par visioconférence permettant à chaque Membre du Comité Stratégique participant :

- d'entendre (ou de recevoir en temps réel) les communications des autres membres du Comité Stratégique participant à la réunion ; et
- de s'adresser (ou de communiquer en temps réel) à l'ensemble des autres membres du Comité Stratégique participant à la réunion simultanément.

Une réunion du Comité Stratégique tenue par visioconférence est réputée se tenir au siège social de la Société ou à tout autre lieu convenu entre les Membres du Comité Stratégique.

En cas de défaillance technique, la réunion du Comité Stratégique sera ajournée jusqu'à la résolution de ladite défaillance.

Sous réserve des stipulations du Pacte et sous réserve des droits de vote prévus dans le Pacte, le quorum requis pour une réunion du Comité Stratégique est la présence (y compris la participation conformément au paragraphe 5 ci-dessus) d'au moins les deux tiers des droits de vote du Comité Stratégique.

Chaque Membre du Comité Stratégique dispose d'une voix lors d'une résolution du Comité Stratégique, sous réserve des stipulations du Pacte.

Sous réserve des stipulations du Pacte, toutes les résolutions du Comité Stratégique sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.

Sous réserve des stipulations du Pacte, les membres du Comité Stratégique peuvent adopter une décision sans qu'une réunion ne soit tenue, à condition que tous les membres du Comité Stratégique habilités à voter sur ladite décision signent, ou manifestent leur accord sur, un document contenant une déclaration selon laquelle ils sont favorables à la décision qui y est énoncée. Ce document peut être signé en plusieurs exemplaires, par un ou plusieurs Membres du Comité Stratégique, et peut être transmis par courrier électronique.

14.1.5. Rémunération des membres du Comité Stratégique

Aucun membre du Comité stratégique n'a droit à une rémunération, des honoraires ou des avantages de la part de la Société, autres que ceux auxquels il peut prétendre en qualité de dirigeant de la Société, ou tels qu'autrement décidés ponctuellement par le Comité stratégique.

14.1.6. Censeur

Un Censeur peut être nommé conformément aux stipulations des présents Statuts et du Pacte.

Le Censeur doit recevoir, et a droit d'accéder aux, mêmes documents et informations que les membres du Comité Stratégique, et a droit de recevoir notification des réunions du Comité Stratégique et d'y assister, sans toutefois disposer d'un droit de vote ni être pris en compte dans le quorum desdites réunions.

Le Censeur est tenu de garder confidentiels tous les documents et informations reçus dans le cadre de ses fonctions d'Observateur. Le Censeur devra souscrire des engagements de confidentialité appropriés, opposables à la Société, conformément aux stipulations du Pacte.

15. CONVENTIONS REGLEMENTEES

15.1.1. Pluralité d'associés

Toutes conventions, exceptées celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et (i) le Président (ii) un de ses associés détenant plus de 10 % des droits de vote de la Société ou (iii) une société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce l'un ou plusieurs des associés détenant plus de 10 % des droits de vote de la Société

doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de la Société par le Président dans le cas où ce dernier a été désigné.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, doit établir un rapport sur les conventions conclues entre la Société et le Président, les associés ou les sociétés contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code du commerce un ou plusieurs des associés, au cours de l'exercice écoulé. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport à la majorité.

Les conventions non approuvées par une décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société conformément à l'article L. 227-10, troisième alinéa, du Code de commerce.

15.1.2. Associé unique

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la procédure ci-dessus décrite n'est pas applicable, conformément à l'article L. 227-10, quatrième alinéa, du Code de commerce.

Il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président, l'associé unique ou la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code du commerce.

16. COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associé unique ou les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui exerce(nt) leur mission de contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes est requise dans les cas prévus par la loi.

Lorsqu'un commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

La mission du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend sa mission après l'approbation des comptes par l'associé unique ou les associés.

Les commissaires aux comptes reçoivent les mêmes informations dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'information de l'associé unique ou des associés chaque fois qu'une décision de l'associé unique ou une décision collective est nécessaire.

17. DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES - REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE

17.1.1. Décisions devant être prises collectivement

Selon le cas, l'associé unique ou les associés agissant collectivement dans les conditions de majorité prévues ci-dessous, sont seuls compétents, pour décider de :

- l'approbation des comptes annuels, et le cas échéant des comptes consolidés, et l'affectation des résultats ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ;
- l'émission de toutes valeurs mobilières ;
- la transformation de la Société ;

- la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif soumis au régime de scission, dans chaque cas lorsque l'autorisation de l'associé unique ou de la collectivité des associés est requise conformément aux dispositions du Code de commerce ;
- la dissolution et/ou liquidation de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- la modification de dispositions statutaires, à l'exception du changement de siège, conformément à l'article 4 des Statuts ;
- la nomination, le renouvellement et la révocation du Président ;
- la nomination des commissaires aux comptes au cours de la vie sociale ; et
- en cas de pluralité d'associés, l'approbation du rapport sur les conventions réglementées, conclues directement ou indirectement avec la Société, conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président de la Société, sous réserve de ce qui est prévu par la loi, dans les Statuts ou dans le Pacte.

Les décisions visées en **Annexe 1** (*Décisions importantes*) ne peuvent être prises par la collectivité des associés qu'avec l'autorisation préalable du Comité Stratégique.

17.1.2. Règles de quorum

Les décisions collectives ne sont prises valablement que si les associés présents ou représentés lors de la décision collective détiennent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi, les présents Statuts et le Pacte à la collectivité des associés.

17.1.3. Règles de majorité

Opérations requérant l'unanimité

L'adoption ou la modification des clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L.227-17 du Code de commerce, les décisions requérant l'unanimité en vertu de la loi, des Statuts ou du Pacte et les décisions entraînant une augmentation des engagements des associés ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

Opérations transfrontalières

Toutes décisions de (i) fusion transfrontalière, (ii) scission transfrontalière, (iii) apport partiel d'actifs transfrontalier ou de (iv) transformation en une société de forme juridique relevant du droit d'un autre Etat Membre de l'Union européenne figurant en annexe II de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil avec transfert du siège statutaire dans cet autre Etat membre, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents et représentés.

Autres décisions

Les autres décisions collectives des associés sont prises à la majorité simple (la moitié des actions plus une) des voix des associés présents et représentés.

18. MODES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

18.1.1. Associé unique

Les décisions de l'associé unique sont prises à l'initiative du Président ou à celle de l'associé unique. Dans ce dernier cas, le Président est avisé.

Les décisions de l'associé unique sont prises sous forme de décisions écrites par la signature d'un procès-verbal de décision signé par l'associé unique, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision, et sont conservés dans les conditions visées à l'article 19 ci-après.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives à la tenue des assemblées (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

18.1.2. Pluralités d'associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins 5% des actions de la Société. Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même façon que les associés.

L'ordre du jour en vue des décisions collectives d'associés est arrêté par l'auteur de la convocation.

En cas de pluralités d'associés, les décisions collectives sont prises soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique, audiovisuelle, électronique ou tout autre moyen de communication), soit par simple établissement d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, dans les conditions ci-dessous détaillées.

Le commissaire aux comptes ou un mandataire de justice peut également convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Assemblées d'associés

Les associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens écrits (en ce compris par télécopie ou par transmission électronique) sept (7) jours calendaires au moins avant la date de la décision. L'assemblée peut toutefois se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Le commissaire aux comptes sera convoqué à l'assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés.

L'assemblée est présidée par le Président, ou par le ou l'un des auteurs de la convocation ou par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou toute autre personne désignée à cet effet. Chaque associé dispose d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits.

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, dans les conditions visées à l'article 19 ci-après.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, qui peut être émis par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve. Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai de sept (7) jours calendaires est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Le commissaire aux comptes sera informé, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite de l'objet de ladite consultation.

La décision des associés ne peut être adoptée que dans la mesure où les associés ayant répondu représentent au moins la moitié du capital et des droits de vote de la Société.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par l'auteur de la consultation auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé dans les conditions visées à l'article 19 ci-après.

Délibérations par voie de téléconférence

Les délibérations par voie de téléconférence peuvent être téléphoniques, audiovisuelles, ou effectuées par tout autre moyen de communication.

Dans ces cas, la personne ayant pris l'initiative de la consultation doit informer les associés et le commissaire aux comptes, par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve et au moins deux (2) jours calendaires à l'avance, de la date et de l'heure à laquelle la téléconférence aura lieu. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la convocation établissent dans les meilleurs délais, un exemplaire du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet ; dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ; et
- le résultat du vote pour chaque délibération.

En cas de mandat, une preuve des mandats est envoyée à la Société avant l'ouverture de la téléconférence et des délibérations, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve.

Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la consultation adressent une copie du procès-verbal par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve à chacun des associés.

Les associés ayant participé aux délibérations retourneront le procès-verbal et le feuillet ci-dessus visé dûment signés, dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires suivant la date de ladite téléconférence, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve. A défaut, l'associé défaillant sera réputé avoir approuvé les termes du procès-verbal.

Les preuves d'envoi du procès-verbal et du feuillet aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social. Les résolutions prises par télécommunication sont réputées être prises à l'endroit du siège social.

Acte sous seing privé

La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés. La signature dudit acte sous seing privé pourra être réalisée au moyen d'une signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en utilisant un procédé de signature électronique simple, avancé ou qualifié.

Cet acte est établi ou retranscrit dans le registre des procès-verbaux.

Nullité des délibérations

Toute délibération et/ou décision adoptée par la collectivité des associés ou, le cas échéant par les associés, en violation d'une stipulation des présents statuts, qu'il s'agisse ou non de l'aménagement d'une disposition impérative, encourt la nullité dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil.

19. PROCES-VERBAUX

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Dans le cas où ce registre serait tenu sous forme électronique, les procès-verbaux qui y sont établis pourront être signés au moyen d'une signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en utilisant un procédé de signature électronique simple, avancé ou qualifié.

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, le nom des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote de l'associé unique ou des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux ou par les associés. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

20. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

En vue de l'approbation des comptes, le Président tient à la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le Président tient à la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé, avant qu'il ne se prononce sur la décision, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Plus généralement, l'associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social de la Société, les documents énumérés à l'article L. 225-115 du Code de commerce. L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions prévues audit article ainsi qu'aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la Société raisonnablement à l'avance de son intention d'exercer ce droit de consultation, et (ii) l'exercice de ce droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.

21. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique, les membres de la délégation de ce comité, désignés conformément aux dispositions du code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2312-76 dudit code auprès du Président.

22. COMITE DE MISSION ET ORGANISME TIERS INDEPENDANT

Il est établi un « comité de mission » distinct des organes sociaux visés dans les présents statuts et dont les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur du comité de mission, établi par le Président de la Société.

Les membres du comité de mission sont des personnes physiques ou morales désignées par le Président, qui détermine le nombre de membres du comité et le cas échéant, leur rémunération. Un de ces membres au moins est désigné parmi les salariés de la Société.

La durée des fonctions des membres du comité de mission est de trois ans. Les fonctions d'un membre du comité de mission prennent fin à l'issue de la décision collective ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent les fonctions dudit membre. Les fonctions des membres du comité de mission sont renouvelables.

Les fonctions de membre du comité de mission prennent fin par le décès, la démission ou la révocation par décision du Président. La rupture du contrat de travail met également fin aux fonctions du membre du comité de mission salarié de la Société.

Chaque membre du comité de mission doit, au moment où il entre en fonction, avoir pris connaissance des obligations générales et particulières de sa charge telles que décrites dans le règlement intérieur du comité de mission.

Le comité de mission est chargé du suivi de l'exécution de la mission visée à l'article 2 des Statuts. Le comité de mission présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion à l'assemblée générale ordinaire et préalablement approuvé par le Président.

Le comité de mission procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer par le Président de la Société tout document nécessaire au suivi de l'exécution par la Société de sa mission.

Il se réunit et délibère dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité de mission.

L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux de la Société fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant selon les modalités prévues par la législation en vigueur. L'organisme tiers indépendant est désigné par le Président pour une durée de six exercices, qui prend fin à l'issue de la décision collective ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'organisme tiers indépendant. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze (12) exercices sociaux. La vérification par l'organisme tiers indépendant donne lieu à un avis joint au rapport du comité de mission.

23. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

24. INVENTAIRE – COMPTES ET BILAN

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président arrête les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.

Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

25. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

25.1.1. Affectation du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des dépréciations, des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi, des présents Statuts et du Pacte, et augmenté de tout report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

25.1.2. Versement des dividendes

Les modalités de versement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou par une décision collective des associés.

Le versement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

Toutefois, le Président peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, deuxième alinéa, du Code du commerce.

26. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce devront être appliquées.

27. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

En cas de réunion de toutes les actions de la Société en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 227-4 du Code de commerce.

28. TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise par l'associé unique ou en cas de pluralité des associés collectivement par les associés, aux conditions de quorum et de majorité fixées ci-après et à l'article 17 des Statuts, sur le rapport du ou des commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des Statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

29. DISSOLUTION – LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixé par les Statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

La dissolution de la Société peut être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. En cas de réunion de toutes les actions entre les mains d'un associé unique personne morale et en cas de décision de celui-ci, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

L'associé unique ou la collectivité des associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale pendant la période de liquidation.

L'associé unique ou la collectivité des associés qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs associés ou non dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination sociale devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers.

En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

30. CONTESTATION

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre l'associé unique ou la collectivité des associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet de l'interprétation et de l'exécution des présents Statuts ou au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Annexe 1

Décisions importantes

Conformément aux stipulations du Pacte, les décisions suivantes ne peuvent être prises par les organes compétents de la Société que sous réserve de l'approbation préalable du Comité Stratégique, statuant aux conditions de quorum et de majorité visées au Pacte :

1. toute opération de fusion impliquant le groupe ;
2. toute modification de l'orientation stratégique du groupe, y compris toute décision susceptible d'affecter ou de remettre en cause la mission d'utilité sociale assumée par le groupe ;
3. la constitution, la transformation, l'acquisition, la cession ou la liquidation de succursales, filiales, bureaux ou autres établissements distincts (y compris tout prêt consenti à des filiales, tout apport en capital, ainsi que tout transfert ou division d'actions, de droits de vote ou de titres de filiales) ;
4. toute décision d'augmentation du capital social de la Société, à l'exception (i) d'un financement d'urgence consenti lorsque la Société se trouve, ou afin d'éviter qu'elle ne se trouve, en difficulté financière, (ii) d'un financement destiné à couvrir des charges d'exploitation ou des dépenses d'investissement inscrites au budget approuvé (étant précisé que toute opération est financée par ordre de priorité comme suit : (a) flux de trésorerie générés par la Société ; (b) endettement bancaire ; puis (c) émission de nouveaux titres), ou (iii) consistant en l'attribution gratuite d'actions décidée par le Président de la Société au bénéfice des salariés ou des dirigeants de la Société.
5. Établissement du budget annuel / budget initial : Élaboration du budget sur la base des normes IFRS ;
6. Révisions du budget annuel en cours d'exercice :
 - a. Révisions n'impliquant pas de modification du chiffre d'affaires consolidé ou du budget d'EBITDA ajusté (sur base IFRS) ;
 - b. Révisions impliquant une modification du chiffre d'affaires ou du budget d'EBITDA ajusté (sur base IFRS) ;
 - c. Révisions impliquant une modification du chiffre d'affaires consolidé ou du budget d'EBITDA ajusté (sur base IFRS) ;
7. Sous réserve des dispositions du Pacte, toute opération de fusion-acquisition (y compris les prises de participation minoritaires), notamment toute acquisition ou cession d'actions, d'actifs commerciaux ou d'actifs immobilisés auprès ou au profit de tiers ;
8. Signature d'accords sous forme de lettre d'intention non contraignante ou de protocole d'accord dans le cadre des opérations susmentionnées ;
9. Investissement informatique non prévu au budget annuel et d'un montant annuel supérieur à 574.000 euros ;
10. Conclusion de baux de bureaux (nouveaux ou renouvellements) et dépenses diverses liées à l'ouverture d'un bureau non prévues au budget annuel et d'un montant annuel supérieur à 574.000 euros ;
11. Dépenses d'investissement autres que celles susmentionnées (investissements industriels, etc. inscrits à l'actif) non prévues au budget annuel et d'un montant annuel supérieur à 574.000 euros ;
12. Utilisation de charges d'exploitation non prévues au budget annuel et d'un montant annuel supérieur à 574.000 euros ;

13. Emprunts et garanties de dettes pour un montant individuel supérieur à 574.000 euros ;
14. Émission d'actions ou d'obligations (aliénation d'actions auto-détenues, émission d'actions nouvelles, de droits de souscription, d'obligations, etc.) :
 - a. Société et filiales tiers dont les souscripteurs incluent des tiers ;
 - b. Société et filiales tiers dont tous les souscripteurs sont des sociétés affiliées ;
15. Opérations sur le capital ou les obligations de la Société ou de ses filiales :
 - a. Distribution de dividendes et rachat d'actions ;
 - b. Réduction de capital, regroupement, division, annulation ou conversion d'actions ;
 - c. Rachat ou remboursement anticipé d'obligations ;
16. Prêts intragroupe ;
17. Émission de garanties de bonne exécution ou de garanties de société mère pour un montant garanti, effectif ou potentiel, supérieur à 574.000 euros ;
18. Toute décision relative à des risques fiscaux pour un montant supérieur à 172.000 euros résultant ou en lien avec :
 - a. Opérations sur le capital, y compris fusions-acquisitions ou restructurations ;
 - b. Opérations financières, y compris garanties de dettes ;
 - c. Opérations transfrontalières entre parties liées non visées ci-dessus (en cas de dérogation aux lignes directrices sur les prix de transfert, de non-déductibilité des charges, ou de non-imputation des retenues à la source et de la TVA sur les impôts correspondants) ;
 - d. Mise en place ou modification de plans de rémunération des dirigeants ;
 - e. Opérations traitées différemment en comptabilité et en fiscalité (ex. : conditions de paiement irrégulières) ;
 - f. Autres opérations présentant des risques fiscaux au regard de toute législation applicable (ex. : dons, etc.) ;
19. Opérations en situation de concurrence ou de conflit d'intérêts :
 - a. Opérations auxquelles participent des administrateurs ou dirigeants (administrateurs, dirigeants exécutifs et commissaires aux comptes) du groupe ;
20. Création de sociétés du groupe :
 - a. Filiales détenues à 100 % par la Société et dont l'impact sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel consolidés de la Société et de ses filiales n'est pas significatif ;
 - b. Joint-ventures avec des sociétés hors groupe ou ayant un impact significatif sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel consolidés de la Société et de ses filiales ;
21. Sous réserve des dispositions du Pacte, réorganisation de sociétés liées (y compris, sans s'y limiter, acquisition d'actions, fusions, liquidation, dissolution, suspension d'activité) :

- a. Réorganisation interne à la Société ou à ses filiales n'entraînant aucune modification du chiffre d'affaires ou du résultat opérationnel consolidés ;
 - b. Réorganisation impliquant des entités extérieures au groupe , ou entraînant une modification du chiffre d'affaires ou du résultat opérationnel consolidés du groupe ;
- 22. Placement de fonds excédentaires pour un montant supérieur à 574.000 euros ;
- 23. Nomination, démission et révocation de :
 - a. Commissaires aux comptes de la Société ou de toute entité du groupe ;
 - b. Mandataires sociaux de la Société ou de toute entité du groupe ;
 - c. Salariés de la Société ou de toute entité du groupe dont la rémunération annuelle brute totale (fixe et variable) excède 574.000 euros ;
- 24. Élaboration des standards de rémunération :
 - a. Mandataires sociaux de la Société ou de toute entité du groupe ;
 - b. Salariés de la Société ou de toute entité du groupe dont la rémunération annuelle brute totale (fixe et variable) excède 574.000 euros ;
- 25. Détermination de la rémunération :
 - a. Mandataires sociaux de la Société ou de toute entité du groupe
 - b. Salariés de la Société ou de toute entité du groupe dont la rémunération annuelle brute totale (fixe et variable) excède 574.000 euros ;
- 26. Adoption, modification ou suppression de règlements internes à la Société ou à toute entité du groupe, à l'exception des règles applicables à l'ensemble du groupe ;
- 27. Modification des statuts ;
- 28. Toute menace spécifique ou engagement d'une action en justice contre la Société ou toute entité du groupe, ou engagement d'une action/litige par la Société ou toute entité du groupe :
 - a. Litiges et procédures judiciaires dont le montant réclamé excède 574.000 euros par instance ;
 - b. Toute autre décision importante relative à un litige ou une procédure judiciaire exposant le groupe à un risque supérieur à 574.000 euros ;
- 29. Signature de contrats juridiquement contraignants comportant une obligation de non-concurrence ;
- 30. Relations publiques et gestion de la marque :
 - a. Communiqués publics, y compris communiqués de presse (y compris la gestion du calendrier de diffusion), relatifs à la communication financière du groupe ou ayant un impact financier significatif pour le groupe ;
 - b. Création, modification ou suppression d'une marque utilisant le nom, le logo ou la marque « PERSOL » comme élément constitutif.

31. Toute décision susceptible d'entraîner des coûts, des dépenses ou une exposition dépassant 5.740.000 euros (ou l'équivalent dans une devise étrangère au moment de la décision pertinente prise par le comité autorisé).